

1500611-93.2019.8.26.0071
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Receptação
Magistrado: Fábio Correia Bonini
Comarca: Bauru
Foro: Foro de Bauru
Vara: 4ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... tratar-se de produto de crime de furto.

A denúncia, que veio instruída por inquérito policial, foi recebida.

O réu foi citado e apresentou defesa prévia através da Defensoria Pública.

Durante a instrução ouviu-se a vítima.

Foi decretada a revelia do réu que, intimado, não compareceu para ser interrogado.

As partes nada requereram na oportunidade do art. 402 do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Bauru
Foro de Bauru
4ª Vara Criminal
Rua Afonso Pena n. 5-40, Bauru - SP - cep 17060-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500611-93.2019.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500611-93.2019.8.26.0071
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

O réu JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, com qualificação completa a fls. 07, foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal porque, entre os dias 20 de janeiro de 2017 e 01 de março de 2017, em local não determinado, em Bauru,

teria adquirido, de pessoa não identificada, uma motocicleta da marca JTA Suzuki, modelo EN 125, placa EFL-0813, mesmo sabendo tratar-se de produto de crime de furto.

A denúncia, que veio instruída por inquérito policial, foi recebida.

O réu foi citado e apresentou defesa prévia através da Defensoria Pública.

Durante a instrução ouviu-se a vítima.

Foi decretada a revelia do réu que, intimado, não compareceu para ser interrogado.

As partes nada requereram na oportunidade do art. 402 do Código de Processo Penal.

Em seus memoriais, o Ministério Público, entendendo ser a prova produzida no contraditório frágil e insuficiente para o decretório, requereu a improcedência da ação penal, para o fim de absolver o réu da imputação contida na denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal em função da fragilidade do conjunto probatório ou, subsidiariamente, a fixação de pena mínima, aplicando-se as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea e estabelecendo-se o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Vieram-me conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

D E C I D O.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do crime é certa, porque ficou evidenciada a aquisição de objeto que era produto de crime.

É certo, também, que o acusado se encontrava na posse desse bem, já que a motocicleta estava em seu poder quando foi apreendida.

Entretanto, não se fez prova segura quanto a ter o réu agido com dolo, indispensável para a caracterização do crime em questão. Com efeito, a vítima, ao ser ouvida em juízo, limitou-se a reproduzir a forma como sua motocicleta foi subtraída, nada esclarecendo a respeito do recebimento e posse desse veículo pelo acusado.

Além disso, não se ouviu, sob o contraditório, nenhuma testemunha que revelasse as circunstâncias em que a motocicleta furtada chegou às mãos do acusado.

Então, em que pese ter-se demonstrado a origem criminosa do bem, não se pode concluir, com a necessária segurança, que o acusado sabia dessa procedência ilícita, de modo que não se pode concluir pela presença do dolo, que é essencial para a configuração do delito capitulado na denúncia.

E nem mesmo a título de culpa o acusado pode ser responsabilizado. Os elementos de convicção já analisados nada trouxeram que permitisse concluir que o réu, naquelas condições, devesse presumir que se tratava a motocicleta de bem obtido por meio criminoso.

Assim, subsiste dúvida quanto ao elemento subjetivo, e diante da dúvida, levando-se em conta o princípio in dubio pro reo, a absolvição do acusado é medida que se

impõe.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação penal, para absolver o réu JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, RG n. 42.177.303, com qualificação completa a fls. 07, da imputação contida na denúncia, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, archive-se.

P.R.I.C.

Bauru, 13 de dezembro de 2022.

FÁBIO CORREIA BONINI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA